POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

LUMO

Versión: 1.0

Fecha de entrada en vigencia: Pendiente de publicación.

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

1. OBJETO

La presente Política de Tratamiento de Datos Personales tiene como finalidad informar a los titulares de los datos personales sobre la forma en que LUMO recolecta, almacena, utiliza, transmite, conserva y elimina la información personal suministrada por sus usuarios, clientes, proveedores y demás titulares.

Esta política se adopta en cumplimiento de la legislación colombiana sobre protección de datos personales, especialmente la Ley 1581 de 2012, el Decreto 1377 de 2013 (hoy compilado en el Decreto 1074 de 2015), así como las demás normas que las modifiquen, complementen o sustituyan.

---

2. IDENTIFICACIÓN DEL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO

El responsable del tratamiento de los datos personales es:

Nombre del responsable: Luis Carlos Montoya Flórez

Nombre comercial: LUMO

Domicilio: Pereira, Risaralda, Colombia.

Correo electrónico para asuntos relacionados con datos personales:

canaldeatencionlumocol@gmail.com

Sitio web:

www.lumocolombia.com

---

3. ÁMBITO DE APLICACIÓN

La presente política aplica a todos los datos personales tratados por LUMO, independientemente del medio mediante el cual hayan sido obtenidos.

Comprende la información suministrada por:

- clientes;
- usuarios registrados;
- potenciales clientes;
- proveedores;
- aliados comerciales;
- visitantes del sitio web;
- personas que se comuniquen mediante los canales oficiales.

---

4. DEFINICIONES

Para efectos de esta política se adoptan, entre otras, las siguientes definiciones:

Dato personal

Cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una persona natural determinada o determinable.

Titular

Persona natural cuyos datos personales son objeto de tratamiento.

Tratamiento

Cualquier operación realizada sobre datos personales, incluyendo recolección, almacenamiento, uso, circulación, actualización, transmisión, eliminación o supresión.

Responsable del Tratamiento

Persona que decide sobre la base de datos y las finalidades del tratamiento.

Encargado del Tratamiento

Persona natural o jurídica que realiza el tratamiento de datos por cuenta del Responsable.

Autorización

Consentimiento previo, expreso e informado otorgado por el titular para el tratamiento de sus datos personales cuando resulte legalmente exigible.

---

5. PRINCIPIOS

LUMO desarrollará el tratamiento de datos personales respetando los siguientes principios:

- legalidad;
- finalidad;

- libertad;
- veracidad;
- transparencia;
- acceso y circulación restringida;
- seguridad;
- confidencialidad;
- responsabilidad demostrada.

---

6. DATOS PERSONALES RECOLECTADOS

Dependiendo del servicio utilizado, LUMO podrá recolectar, entre otros:

Datos de identificación

- nombre;
- apellidos;
- tipo y número de identificación;
- NIT;
- nombre del establecimiento.

Datos de contacto

- correo electrónico;
- número telefónico;
- dirección;
- ciudad.

Datos comerciales

- clientes registrados;
- productos;
- inventarios;
- ventas;
- facturas;
- estadísticas;
- reportes;

- historial de operaciones.

Datos técnicos

- dirección IP;
- registros de acceso;
- tipo de navegador;
- sistema operativo;
- fecha y hora de acceso;
- identificadores de sesión;
- cookies técnicas.

Datos derivados del soporte

- solicitudes de soporte;
- historial de comunicaciones;
- registros de incidencias;
- respuestas entregadas.

---

7. DATOS SENSIBLES

LUMO no solicita de manera ordinaria datos sensibles ni información relacionada con menores de edad.

En caso de que excepcionalmente resulte necesario tratar datos sensibles, ello únicamente se realizará conforme a la legislación colombiana y previa obtención de la autorización correspondiente cuando sea legalmente exigible.

El titular no estará obligado a suministrar datos sensibles salvo en aquellos casos expresamente autorizados por la ley.

---

8. MENORES DE EDAD

La plataforma está dirigida principalmente a empresas y personas con capacidad legal para contratar.

LUMO no recopila deliberadamente datos personales de menores de edad.

Si se identifica que un menor ha suministrado información personal sin la autorización correspondiente, EL RESPONSABLE adoptará las medidas razonables para eliminar dicha información cuando ello resulte procedente conforme a la legislación aplicable.

---

9. FORMAS DE RECOLECCIÓN

Los datos podrán obtenerse mediante:

- formularios de registro;
- formularios de contacto;
- contratación del servicio;
- comunicaciones por correo electrónico;
- solicitudes de soporte;
- uso de la plataforma;
- cookies;
- registros automáticos del sistema;
- integraciones tecnológicas autorizadas;
- cualquier otro medio legítimo de recolección.

CAPÍTULO II

FINALIDADES DEL TRATAMIENTO, DERECHOS DE LOS TITULARES Y AUTORIZACIÓN

---

10. FINALIDADES DEL TRATAMIENTO

LUMO tratará los datos personales únicamente para fines legítimos relacionados con la prestación de sus servicios.

Entre las principales finalidades se encuentran:

a) Crear y administrar cuentas de usuario.

b) Permitir el acceso a la plataforma.

c) Gestionar la relación contractual con los clientes.

d) Identificar adecuadamente a los usuarios.

e) Prestar soporte técnico.

f) Atender solicitudes, consultas, peticiones, quejas y reclamos.

g) Gestionar pagos relacionados con la suscripción.

h) Mantener actualizada la información de los usuarios.

i) Generar reportes de uso.

j) Mejorar la experiencia del usuario.

k) Detectar actividades fraudulentas.

l) Implementar mecanismos de autenticación.

m) Garantizar la seguridad informática.

n) Realizar auditorías internas.

o) Cumplir obligaciones legales.

p) Atender requerimientos de autoridades competentes.

q) Mantener copias de seguridad.

r) Recuperar información cuando técnicamente resulte posible.

s) Realizar mantenimiento preventivo y correctivo del sistema.

t) Desarrollar nuevas funcionalidades.

u) Enviar comunicaciones relacionadas con la prestación del servicio.

v) Informar actualizaciones relevantes de la plataforma.

w) Realizar análisis estadísticos internos mediante información agregada o anonimizada cuando sea posible.

---

11. COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS

LUMO podrá enviar al titular comunicaciones relacionadas con:

- soporte técnico;
- recuperación de contraseña;
- cambios de seguridad;
- modificaciones contractuales;
- novedades de la plataforma;
- mantenimiento programado;
- actualización de funcionalidades;
- información sobre la cuenta.

Estas comunicaciones hacen parte de la correcta prestación del servicio.

Cuando la legislación lo exija, las comunicaciones de carácter comercial o publicitario estarán sujetas a la autorización correspondiente y el titular podrá solicitar su exclusión de dichas campañas.

---

12. AUTORIZACIÓN DEL TITULAR

Cuando resulte legalmente exigible, el tratamiento de los datos personales se realizará con la autorización previa, expresa e informada del titular.

La autorización podrá obtenerse mediante:

- aceptación electrónica;
- formularios digitales;
- casillas de verificación;
- documentos físicos;
- mensajes de datos;
- cualquier otro mecanismo válido conforme a la legislación colombiana.

La autorización conservará prueba de su otorgamiento cuando ello sea requerido por la ley.

---

13. CASOS EN LOS QUE NO SE REQUIERE AUTORIZACIÓN

LUMO podrá tratar datos personales sin autorización del titular cuando exista alguna de las bases legales previstas por la legislación colombiana, incluyendo, entre otras:

- requerimientos de autoridad competente;
- cumplimiento de obligaciones legales;
- información de naturaleza pública;
- situaciones de urgencia médica cuando resulte aplicable;
- demás casos expresamente autorizados por la ley.

---

14. DERECHOS DE LOS TITULARES

Los titulares de los datos personales tendrán derecho a:

a) Conocer los datos personales objeto de tratamiento.

b) Solicitar la actualización de la información.

c) Solicitar la rectificación de datos incorrectos.

d) Solicitar la supresión de los datos cuando resulte procedente.

e) Revocar la autorización cuando sea legalmente posible.

f) Solicitar prueba de la autorización otorgada cuando corresponda.

g) Presentar consultas relacionadas con sus datos.

h) Presentar reclamos por presuntos incumplimientos.

i) Ser informado sobre el uso dado a sus datos personales.

j) Acceder gratuitamente a la información personal objeto de tratamiento conforme a la legislación aplicable.

---

15. EJERCICIO DE LOS DERECHOS

El titular podrá ejercer sus derechos enviando una solicitud al siguiente correo electrónico:

canaldeatencionlumocol@gmail.com

La solicitud deberá contener, como mínimo:

- nombre del titular;
- documento de identificación cuando resulte necesario;
- descripción clara de la solicitud;
- información de contacto para responder.

Cuando la solicitud sea presentada por un representante, podrá solicitarse la acreditación de la representación correspondiente.

---

16. CONSULTAS

Los titulares podrán formular consultas respecto del tratamiento de sus datos personales.

LUMO responderá dichas consultas dentro de los términos establecidos por la legislación colombiana vigente.

Si no fuere posible responder dentro del término inicial, se informará oportunamente al solicitante indicando las razones de la demora y la nueva fecha estimada de respuesta, conforme a la ley.

---

17. RECLAMOS

Cuando el titular considere que existe un incumplimiento relacionado con el tratamiento de sus datos personales, podrá presentar un reclamo.

El reclamo deberá contener la información suficiente para identificar al titular, los hechos que lo sustentan y la solicitud concreta.

Cuando el reclamo resulte incompleto, LUMO podrá solicitar la información necesaria para continuar su trámite.

El procedimiento y los plazos de respuesta se ajustarán a la legislación colombiana vigente.

---

18. REVOCATORIA DE LA AUTORIZACIÓN

El titular podrá solicitar la revocatoria de la autorización otorgada para el tratamiento de sus datos personales cuando ello sea legalmente procedente.

La revocatoria no procederá cuando exista un deber legal o contractual que obligue a conservar determinada información.

La revocatoria tampoco afectará los tratamientos realizados válidamente con anterioridad a su solicitud.

---

19. SUPRESIÓN DE DATOS

El titular podrá solicitar la eliminación de sus datos personales cuando:

- hayan dejado de ser necesarios para la finalidad del tratamiento;
- se haya revocado la autorización y no exista otra base legal;
- el tratamiento resulte contrario a la ley.

La supresión no procederá cuando exista una obligación legal, contractual o judicial que exija conservar la información por un período determinado.

---

20. ACTUALIZACIÓN Y RECTIFICACIÓN

El titular podrá solicitar la actualización o corrección de los datos personales que resulten incompletos, inexactos o desactualizados.

LUMO realizará las verificaciones razonables antes de efectuar cualquier modificación sobre la información registrada.

---

21. GRATUIDAD

El ejercicio de los derechos relacionados con la protección de datos personales será gratuito, sin perjuicio de los costos razonables asociados a la reproducción física de documentos cuando éstos sean solicitados por el titular y la legislación aplicable lo permita.

CAPÍTULO III

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN, TRANSFERENCIAS, COOKIES Y DISPOSICIONES FINALES

---

22. MEDIDAS DE SEGURIDAD

LUMO implementa medidas técnicas, administrativas, físicas y organizacionales razonables para proteger los datos personales frente a pérdida, alteración, acceso no autorizado, uso indebido, destrucción o divulgación.

Entre otras medidas, podrán implementarse:

- autenticación de usuarios;
- cifrado de las comunicaciones;
- control de accesos;
- segmentación de privilegios;
- monitoreo de incidentes;
- registros de auditoría;
- copias de seguridad;
- actualización periódica de componentes tecnológicos;
- monitoreo de vulnerabilidades;
- procedimientos internos de respuesta ante incidentes.

No obstante, el titular reconoce que ningún sistema informático puede garantizar una seguridad absoluta frente a todos los riesgos existentes en Internet.

---

23. CONFIDENCIALIDAD

Toda persona que intervenga en el tratamiento de datos personales por cuenta de LUMO estará obligada a mantener la confidencialidad de la información incluso después de finalizada la relación contractual o laboral que dio origen al acceso a dichos datos.

La obligación de confidencialidad se extenderá a proveedores, contratistas y demás terceros que participen legítimamente en el tratamiento de información.

---

24. ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

Los datos personales podrán almacenarse en infraestructura tecnológica propia o en servicios especializados contratados con proveedores tecnológicos que ofrezcan condiciones adecuadas de seguridad y confiabilidad.

Actualmente LUMO utiliza infraestructura en la nube provista por **Amazon Web Services (AWS)** para el alojamiento de la aplicación y la base de datos.

La infraestructura tecnológica podrá modificarse en el futuro cuando ello contribuya a mejorar la seguridad, disponibilidad o rendimiento del servicio.

---

25. TRANSMISIÓN Y TRANSFERENCIA DE DATOS

Para la adecuada prestación del servicio, LUMO podrá transmitir o permitir el acceso a determinada información por parte de proveedores tecnológicos que actúen como encargados del tratamiento, siempre que ello resulte necesario para la operación de la plataforma.

Entre dichos proveedores podrán encontrarse servicios relacionados con:

- alojamiento en la nube;
- bases de datos;
- almacenamiento;
- monitoreo;
- servicios de correo electrónico;
- autenticación;
- copias de seguridad;
- infraestructura tecnológica.

Cuando dichos proveedores se encuentren ubicados fuera del territorio colombiano, la transmisión o transferencia internacional de datos se realizará observando las disposiciones aplicables de la legislación colombiana y procurando que los destinatarios implementen medidas razonables para proteger la información.

---

26. SERVICIOS DE TERCEROS

Para el funcionamiento de la plataforma, LUMO utiliza servicios tecnológicos proporcionados por terceros.

A la fecha de publicación de esta política, entre ellos se encuentran:

- **Amazon Web Services (AWS)**, para infraestructura tecnológica y alojamiento de servicios.

- **Mailjet**, para el envío de correos electrónicos relacionados con la operación de la plataforma.

Estos proveedores tratarán únicamente la información necesaria para prestar los servicios contratados conforme a sus propias políticas de privacidad y a los acuerdos suscritos con LUMO.

---

27. COOKIES

LUMO podrá utilizar cookies y tecnologías similares con las siguientes finalidades:

- mantener sesiones activas;
- autenticar usuarios;
- recordar preferencias;
- mejorar el rendimiento del sitio;
- fortalecer la seguridad;
- obtener estadísticas de utilización.

Las cookies utilizadas por la plataforma no tendrán como finalidad vender información personal a terceros.

El usuario podrá administrar el uso de cookies desde la configuración de su navegador, aunque su desactivación podría afectar el funcionamiento normal de determinadas funcionalidades.

---

28. CONSERVACIÓN DE LOS DATOS

Los datos personales serán conservados únicamente durante el tiempo necesario para cumplir las finalidades que motivaron su recolección o mientras exista una obligación legal o contractual que justifique su conservación.

Una vez finalizada la relación contractual, LUMO podrá conservar determinada información cuando resulte necesario para:

- atender requerimientos legales;
- responder reclamaciones;
- cumplir obligaciones tributarias;
- prevenir fraude;
- proteger derechos del PROVEEDOR;
- cumplir obligaciones regulatorias.

29. ELIMINACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Cuando resulte procedente y no exista obligación legal de conservación, los datos personales serán eliminados, anonimizados o bloqueados de forma segura.

Tratándose de clientes que cancelen definitivamente el servicio, la información podrá mantenerse hasta por treinta (30) días calendario con el fin de permitir procesos de recuperación o exportación de datos, salvo que la legislación exija un plazo diferente.

Vencido dicho período, LUMO podrá proceder con la eliminación definitiva de la información conforme a sus procedimientos internos.

---

30. INCIDENTES DE SEGURIDAD

En caso de presentarse incidentes que comprometan la seguridad de los datos personales, LUMO adoptará medidas razonables para:

- contener el incidente;
- investigar sus causas;
- mitigar sus efectos;
- restaurar la operación cuando sea posible;
- cumplir las obligaciones legales de reporte que resulten aplicables.

Cuando la legislación colombiana así lo exija, las autoridades competentes y los titulares serán informados conforme a los procedimientos establecidos por la normativa vigente.

---

31. CAMBIOS A LA POLÍTICA

LUMO podrá modificar la presente Política de Tratamiento de Datos Personales cuando resulte necesario por razones legales, regulatorias, técnicas, comerciales o de seguridad.

Las modificaciones serán publicadas en el sitio web oficial o comunicadas mediante los canales habituales de atención.

La versión publicada reemplazará integralmente las versiones anteriores desde la fecha indicada en el documento.

---

32. LEGISLACIÓN APLICABLE

La presente Política se regirá por las leyes de la República de Colombia, especialmente aquellas relacionadas con la protección de datos personales, comercio electrónico y

derechos de los consumidores, así como por las demás normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan.

---

33. AUTORIDAD DE CONTROL

Cuando el titular considere que sus derechos no han sido atendidos conforme a la legislación vigente, podrá acudir ante la autoridad competente en materia de protección de datos personales, una vez agotados los procedimientos previstos por la ley.

---

34. CONTACTO PARA PROTECCIÓN DE DATOS

Toda solicitud relacionada con el tratamiento de datos personales podrá remitirse a:

Responsable del tratamiento:
Luis Carlos Montoya Flórez

Correo electrónico:
canaldeatencionlumocol@gmail.com

Ciudad:
Pereira, Risaralda, Colombia.

---

35. VIGENCIA

La presente Política de Tratamiento de Datos Personales entra en vigor a partir de su publicación y permanecerá vigente hasta que sea sustituida por una nueva versión.

Las bases de datos administradas por LUMO conservarán su vigencia mientras resulte necesario para el cumplimiento de las finalidades aquí descritas y de las obligaciones legales aplicables.